İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

07. Hafta • Faiz yasağının hikmetleri, işlem türleri ve güncel görüşler

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Hükmün dayanağı ile hikmetin ayrılması
Ticaret ile ribanın ayrılması
  Toplumsal sorumluluk ve musibet
Hurma değişimi ve kalite gerekçesi
Kesin alacak ile muhtemel kazanç
Paranın değer kaybı ve borcun ödenmesi
  Vadeli borcun gecikmesi
  Fetva, ihtiyat ve görüşe saygı
Kira ticaret ve vadeli satış
Para vakıfları ve işlemin gerçekliği
Kat kat faiz ile bütün riba yasağı
Kâğıt para ve üretim kredisi savunmaları
Gecikme artışı rıza ve zulüm iddiaları
Zaruret ihtiyaç ve bireysel değerlendirme
  İrade dışı ek tutar
  Katılım finansı ve açıklığa kavuşmayan işlemler
Görmeden alınan mal ve iade hakkı
Kaynakça

Hükmün dayanağı ile hikmetin ayrılması

Faiz yasağının hükmü ile hikmetleri iki ayrı soruya cevap verir. Hükmün hangi delile dayandığı, ayet ve sünnet üzerinden araştırılır; niçin konulduğu sorusu ise onun gözettiği yarar ve önlediği zararlarla ilgilidir. **İllet** (عِلَّةٌ), hükmün bağlandığı hukuki ölçütü; **hikmet** (حِكْمَةٌ) ise amaçlanan yararı veya giderilmek istenen zararı anlatır. Hikmeti kavramak, yasağa kalben ikna olmayı kolaylaştırır. Bununla birlikte bir olayda hikmetin görülmemesi, açık yasağın kendiliğinden kalktığını göstermez.[1]

Haksız yollardan mal edinmeme ilkesi, bu ayrımın toplumsal yönünü gösterir. Ticarette rıza bulunmaması, karşı tarafın aldatılması veya hile yapılması kul hakkını gündeme getirir. Kumar ve faiz yanında, malı piyasadan çekip kıtlaşmasını bekleyerek daha pahalı satma örneği de bu

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

çerçevede ele alınır. Meşru kazançta karşılıklı rıza ile işlemin dinin ve hukukun koyduğu şartlara uygunluğu birlikte aranır. Rıza, yasak bir işlemi tek başına helal hâle getirmez.

Nisâ 4/29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşrû olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.[2]

Bakara 2/188

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Bir de, birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, rüşvetlerle hâkimlere koşmayın.[3]

Bir yasağın konuluş sebebini araştırmak, onun dayandığı delili araştırmaktan farklıdır. Domuz etinin haram kılınması örneğinde olduğu gibi, nas her zaman bütün hikmetleri açıklamaz. Âlimler akıl yürüterek, ilmî verilerden veya önceki dinî metinlerle karşılaştırmalardan yararlanarak bazı açıklamalar geliştirebilirler. Bu açıklamalar, hükmün varlığını her kişinin kendi tecrübesiyle yeniden ispatlaması gerektiği anlamına gelmez.

Faiz yasağında malın haksız yollarla edinilmemesi, yardımlaşmanın korunması ve borçlunun ezilmemesi öne çıkar. Bazı gerekçelerin bilinmesi, bütün hikmetlerin tüketildiğini göstermez. Hukuki-diyanî sorumluluk ayrımında da aynı dikkat gerekir: bereket veya manevi sorumlulukla ilgili bir açıklama, ticaret kanununa doğrudan yazılabilecek bir hükümle aynı biçimde kurulmaz. Bu yönleri hukuki bir kalıba bağlamak, ayrıca fıkhi değerlendirme gerektirir.

---

2 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 4/29, s. 141. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

3 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/188, s. 58. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

Editöryal Destek

İllet ve hikmet ayrımında yukarıdaki anlatım, hukuki ölçütün kişisel fayda hesabına bırakılmamasını açıklar. Usul eserlerinde bu terimlerin farklı tarif ve kullanımları da vardır; tek bir ayrım bütün ekollerin değişmez terim tarifi gibi genellenmemelidir.[4]

Ticaret ile ribanın ayrılması

Ticarette fiyat farkı ve kâr bulunması, ticaretle faizi özdeş kılmaz. Kur'an alışverişi helal, ribâyı haram kılar. Sermayeden gelir elde etmenin her yolu aynı işlem değildir: satışta bir malın devri, kirada kullanım menfaati, borçta ise verilenin geri ödenmesi söz konusudur. İşlemin meşruiyeti yalnız elde edilen son rakama bakılarak belirlenmez.

Bakara 275–280, ticaret ile ribâ (الرِّبَا) ayrımını; faizin bırakılmasını, tövbe hâlinde anaparaya hak

sahipliğini ve sıkıntıdaki borçluya mühlet verilmesini birlikte ele alır. Allah ve Resulü ile savaş uyarısı, faizden vazgeçmemeye bağlanan ağır bir sorumluluktur. Borçluyu ezmemekle alacaklının anaparasını korumak birlikte gözetilir.

Editöryal Destek

Allah ve Resulü ile savaş ifadesi Mâide 5/33'te de bulunur. Bu ortak ifade, yol kesmeyle faizin bütün dünyevi cezalarının aynı olduğu anlamına gelmez.[5]

Bakara 2/275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Suat Yıldırım Meali

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu, onların "Alışveriş de faiz gibidir" demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı

4 İbrahim Kâfi Dönmez, "İllet", TDV İslâm Ansiklopedisi; hikmetle ilişki ve açık, objektif vasıf tartışması. Kaynağı aç
5 Bakara 2/279 ve Mâide 5/33; tam ayet bağlamları. Kaynağı aç Kaynağı aç

muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedî kalacaklardır.[6]

Bakara 2/276

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Suat Yıldırım Meali

Allah faizin bereketini eksiltir, zekât ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiç bir kimseyi sevmez.[7]

Bakara 2/277

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Suat Yıldırım Meali

İman eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hakkıyla ifa eden, zekât verenlerin... İşte onların, Rab'leri nezdinde mükâfatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.[8]

Bakara 2/278

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terkedin.[9]

---

6 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/275, s. 84. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

7 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/276, s. 85. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

8 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/277, s. 85. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

9 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/278, s. 85. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

Bakara 2/279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.[10]

Bakara 2/280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.[11]

Anaparanın alınması ile faizin bırakılması ayrı ayrı belirtilir. Yasakla karşılaşınca faizden vazgeçen kişinin, borçlusunun ödeme darlığını da dikkate alması gerekir. Eli dardaki borçluya süre tanımak, imkân varsa alacağı bağışlamak, borç ilişkisini yardımlaşmaya açar. Kaşıkçı, bu yardım yolları arasında alacağın zekâta sayılmasını da anar; bunun şartları ayrıca değerlendirilir.

Editöryal Destek

Alacağı bağışlamakla borçludaki alacağı zekâta mahsup etmek aynı tasarruf değildir. Türkiye Diyanet Vakfının açıklaması, ödeme güçlüğü çeken borçlunun zekât alabilecek kişilerden olması şartıyla mahsuba yer verir. Bu şart gözetilmeden her alacağın silinmesi zekât sayılmaz.[12]

Faizde görünür artış, bereketle aynı şey değildir. On bin lira verip on iki bin lira almak sayısal bir artış gösterir. Buna karşılık sadaka veya zekât vermek görünürde eksilme gibi durabilir. Kur’an’ın bereketlendirme ve mahvetme anlatımı, bu görünüşle yetinmemeyi öğretir. Kazancın bir musibete, sağlık giderine veya başka bir sıkıntıya gitmesi bir ihtimal olarak düşünülebilir; hangi kişinin nasıl bir karşılıkla karşılaşacağı kesin olarak bilinemez. İlâhî ödül ve ceza, insanın sayıp sınırlandırabileceği biçimlerle tükenmez.

10 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/279, s. 85. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

11 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 2/280, s. 85. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

12 Türkiye Diyanet Vakfı, “Zekât”, Sıkça Sorulan Sorular, “Alacaklar zekâta mahsup edilebilir mi?” Kaynağı aç

Toplumsal sorumluluk ve musibet

Yardımlaşmanın zayıflaması ve büyük günahların yaygınlaşması, toplumun yalnız tek tek bireylerden ibaret olmadığını hatırlatır. Zina, faiz ve kumar gibi fiillerin yaygınlığına dair uyarı, toplumsal sorumluluk açısından ele alınır. Bir musibetten etkilenen kişinin mutlaka o fiili bizzat işlemiş olması gerektiği söylenemez. Bununla birlikte belirli bir toplumun veya kişinin başına gelen olayı kesin olarak belli bir günahın cezası diye teşhis etmek de bu genel uyarıdan kendiliğinden çıkmaz.

Şûrâ 42/30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Suat Yıldırım Meali

Başınıza gelen her musîbet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir, hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder.[13]

Editöryal Destek

Suat Yıldırım, bu ayetin açıklamasında günahkâr olmayanların da derecelerinin yükselmesi gibi sebeplerle musibet yaşayabileceğini belirtir. Müminin sıkıntısı kefarete veya derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Bu açıklama mealin kendisinden ayrı tutulur.[14]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Zina ve faizin bir yerde yaygınlaşmasına ilişkin yardımcı rivayet, toplumsal azap uyarısı içerir. Diyanet Kocaeli Müftülüğünün yayımladığı Türkçe karşılıkta “Bir şehirde zina ve riba (faiz) yaygınlaşırsa, onlar Allah’ın azabını kendilerine hak etmiş olurlar.” denir. Bu kısa cümle, aşağıdaki kaynak biriminin yalnız toplumsal uyarı kısmının karşılığıdır; isnadın ve baştaki meyve satışı cümlesinin tercümesi değildir.[15]

Hâkim, el-Müstedrek — İbn Abbas yolu

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

13 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Şûrâ 42/30, s. 810; yalnız siyah meal metni. Kaynağı aç

14 Suat Yıldırım, aynı nüsha, s. 810, Şûrâ 42/30 altındaki renkli açıklama; burada kaynaklı açıklama özeti.

15 Ahmet Özbay, “Zinanın Haram Oluşu ve Toplumsal Tahribatı”, Kocaeli Müftülüğü, 02.08.2024 Cuma vaazı, bölüm 7 ve dipnot 8 (Şuabü’l-îmân atfı). Yayımlanmış Türkçe cümle aynen korunmuştur. Kaynağı aç

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ، وَقَالَ :إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ.[16]

İsnad Abdüssamed b. Ali'den Yakub b. Yusuf, Muhammed b. Saîd, Amr b. Ebî Kays, Simâk b. Harb ve İkrime yoluyla İbn Abbas'a ulaşır. Kaydın başında meyvenin yenilebilir olgunluğa gelmeden satılması konusu da bulunur. Bu bölüm yukarıdaki kısa yayımlanmış Türkçe cümlede yer almadığı için burada yalnız kaynaklı konu özeti olarak açıklanmıştır.

Sıhhat değerlendirmeleri tek değildir: Hâkim isnadı sahih bulur; aynı kayıt Ebû Hâtim'in, toplumsal uyarı kısmının İkrime–İbn Abbas yolu yerine başka bir isnada ait olduğuna ve merfû-mevkuf farkına ilişkin itirazını da aktarır. Bu yüzden burada isnad hakkında ihtilafsız bir sahih hükmü verilmez. Farklı yolların lafızları birleştirilmemiştir.[17]

Hurma değişimi ve kalite gerekçesi

Aynı cinsten ribevî malların değişiminde eşitlik ve peşinlik şartları, kalite hesabından ayrı ele alınır. İki ölçek düşük kaliteli hurmayı bir ölçek iyi hurmayla değiştiren kişi, kalite farkının karşılığını verdiğini düşünebilir. Buna rağmen doğrudan eşitsiz değişim yasaklanmış; eldeki hurmayı ayrıca satıp bedeliyle iyi hurma alma yolu gösterilmiştir. Böylece görünüşteki değer denkliği, miktar eşitliği şartının yerine geçirilmez.

Altı mal rivayetinde altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz sayılır. Cins birliği, peşinlik ve eşitlik şartları bu rivayet üzerinden tartışılır. Aynı cinsten malın değişiminin bütünüyle yasak olduğu söylenemez; ilgili şartlar sağlanınca değişim mümkündür. Bu çerçeve, her tür malın her durumda aynı miktarla değiştirileceği anlamına da gelmez. Ribanın illeti ve malların kapsamı konusunda mezhep açıklamaları birlikte dikkate alınır.

Editöryal Destek

Altı mal listesindeki dördüncü ürün arpadır; üzüm sayılarak arpanın atlanması doğru aktarım değildir. Bir başka ayrım da olayların kimliğidir: Bilâl'in hurmasıyla ilgili Buhârî 2312 ile Hayber görevlisinin hurmasıyla ilgili Buhârî 2201–2202 paralel konulardır; tek olayın birleşik lafzı gibi verilmez. Aşağıda Hayber kaydı kendi isnad ve metniyle gösterilmiştir.[18]

16 Hâkim, el-Müstedrek, İbn Abbas yolu; dijital nüsha numarası 2274, başka numaralamada 2261. Tam isnad ve kaynak birimi; ثنا kısaltması حدثنا olarak açılmıştır. Kaynağı aç

17 Hâkim kaydı ve Ebû Hâtim'in İlelü'l-hadîs atfı, aynı dijital tahriçteki farklı hükümler. Kaynağı aç

18 İsmail Özsoy, "Faiz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç Altı mal ve ayrı hurma kayıtları: Müslim 1587c; Buhârî 2201–2202 ve 2312.

Editöryal Destek — Buhârî 2201–2202 — Hayber görevlisinin hurma değişimi

Bâb — Hurmayı daha iyi hurmayla değiştirmek isteyen kimse

بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا[19].

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe bölüm

Böyle yapma, adi hurmayı para ile sat, sonra bu para ile (istediğin kadar) iyi cins hurma al.[20]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

İsnad Kuteybe, Mâlik, Abdülmecîd b. Süheyl b. Abdurrahman ve Saîd b. Müseyyeb üzerinden Ebû Saîd el-Hudrî ile Ebû Hüreyre'ye ulaşır. Hayber'e görevlendirilen kişi kaliteli hurma getirir. Bir ölçek iyi hurmanın iki ölçek diğer hurmayla, iki ölçeğin üç ölçekle değiştirildiğini açıklar. Rivayetin yukarıdaki yayımlanmış Türkçe cümlesi, yalnız son yönlendirme kısmının karşılığıdır; bütün Arapça birimin tercümesi değildir.[21]

Hurma değişiminden çıkarılan aldanmama düşüncesi, taraflar arasında denklik ve hakkaniyet arayışını açıklar. Borçta da yüzde 10 artış baştan kararlaştırılmışken fiyat artışının yüzde 20 veya yüzde 5 gerçekleşmesi, tarafların reel konumlarını farklılaştırır. Yüzde 10, 20, 40, 50 yahut 100 gibi oranların önceden belirlenmesi, sonucun borçlunun gerçek kazancına göre paylaşılmasını sağlamaz. Kaşıkçı bu durumu, hükmün yaygın olana göre kurulması ve nadir örneğin genel ölçütün yerine

19 Tam Arapça kaynak birimi ve isnad; sahih kaynak. Kaynağı aç

20 Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı, İslâm İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 34. baskı, Ankara 2019, s. 399, dipnot 37; dijital yayın PDF s. 400. Yalnız son yönlendirme cümlesi aynen. Kaynağı aç

21 Yardımcı rivayetin isnadı ve tercüme kapsamı dışındaki olay kısmının kaynaklı özeti; yeni Türkçe hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

geçirilmemesi düşüncesiyle açıklar. Buradaki “bir tarafın aldanması” ifadesi, her olayda kasıtlı hile bulunduğu iddiasından çok bu denklik tartışmasına ilişkindir.

Editöryal Destek — Müslim 1587c — Altı mal ve değişimin şartları

Bâb — Sarf ve altının gümüş karşılığında peşin satımı

بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ :أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ[22].

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe cümleler

İlk cümle: “Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla, tuz tuzla ancak peşin ve eşit olarak değiştirilir.” Devamı: “Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın.”[23]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Müslim’in tam isnadı Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Amr en-Nâkıd ve İshak b. İbrâhim’in Vekî‘den aktarımıyla başlar. Lafız İbn Ebû Şeybe’nindir. Devamında Süfyân, Hâlid el-Hazzâ, Ebû Kılâbe,

22 Tam Arapça kaynak birimi ve isnad; sahih kaynak. Kaynağı aç

23 İlk cümle: İsmail Özsoy’un yayımlanmış aktarımı, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı III, Ankara 2013, s. 205. Devamı: Diyanet, Hadislerle İslâm, V, s. 175, dipnot 26. Kaynağı aç

Ebü’l-Eş‘as ve Ubâde b. Sâmit yer alır. Yayımlanmış iki Türkçe cümle, aynı nebevî metnin farklı yayınlardaki karşılıklarıdır; yeni bir birleşik tercüme diye sunulmaz.[24]

Kesin alacak ile muhtemel kazanç

Yüz lira verip yüz yirmi lira almayı şart koşmada, yirmi liranın hangi karşılıkla talep edildiği sorulur. Buna “Paranın sahibi vade boyunca parasından mahrum kalmıştır; elinde olsaydı ticaret yapıp kazanabilirdi” diye itiraz edilebilir. Fahreddin er-Râzî’nin soru-cevap biçimindeki açıklamasında, mahrum kalınan kazancın henüz bir ihtimal olduğu, buna karşılık istenen fazlalığın kesin bir alacak olarak kurulduğu belirtilir. Ticarette kazanmak da kaybetmek de mümkünken beklenen kârın baştan gerçekleşmiş sayılması, iki ilişkiyi aynılaştırır.

Kazanç, emek ve mülkiyetle birlikte **damân** (ضَمَانٌ), yani malî sorumluluk açısından da

değerlendirilir. Evin kullanım menfaatini kiraya verenle, bir malı satın alıp yeniden satan kişinin ilişkisi, borç verip şartlı fazlalık isteyenin ilişkisiyle aynı değildir. Ticaret malı elde kalabilir veya zarara uğrayabilir; malın sahibi mülkiyetle ilgili yükümlülükler de taşır.

Vadenin fazlalıkla ilişkisi açıklanırken Cessâs’ın adı da geçer. Buradaki “vadenin karşılığı” anlatımı, onun faizli fazlalığa cevaz verdiği şeklinde okunmamalıdır. Râzî’nin itiraz-cevap düzeni ise şu ayrımı belirginleştirir: borç verenin elde edebileceği kazanç muhtemeldir; borçludan istenen yirmi lira, onun kâr veya zararına bakmadan talep edilir. İhtimal üzerine kesin bir hak kurmanın gerekçesi bu sebeple sorgulanır.[25,26]

Risk açıklaması da sınırlarıyla anlaşılmalıdır. Para kazanılırken daha önce emek harcanmış olması, her sonraki gelirin aynı emeğin karşılığı olduğunu göstermez. Öte yandan borcun hiç riski bulunmadığı da söylenemez; borçlunun ölmesi, kaybolması veya borcu ödeyememesi mümkündür. Banka örneğinde iflas ve olağanüstü olaylar istisna olarak anılır. Buradaki karşılaştırma, faiz alacağının borçlunun ticari kâr ve zararına doğrudan ortak olmamasıyla ilgilidir.[27]

Editöryal Destek

Damân, yalnız günlük dilde “risk almak” demek değildir; malî sorumluluğu da ifade eder. Borçlunun ödeyememe ihtimaliyle ticari kâr ve zararın paylaşılması ayrılmalıdır. Bir işlemde risk bulunması ise kendi başına cevaz delili olmaz; kumar örneği bunu gösterir.[28]

---

24 Yardımcı rivayetin isnadı ve tercüme kapsamı dışındaki olay kısmının kaynaklı özeti; yeni Türkçe hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

25 İsmail Özsoy, “Faiz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç Cessâs’ın aktarılan ifadesi için Ahkâmü’l-Kur’ân I, 467 atfı; cevaz görüşü değildir.

26 Abdurrahman Poyraz, “İslâm’da Ribâ Yasağının Makâsıd ve Hikmet-i Teşrî‘ Açılarından Değerlendirilmesi”, Mevzu, İslamî İlimler Özel Sayısı Ö1 (2023), 271–312, özellikle s. 287, dipnot 67 ve 69 (PDF s. 17); Râzî, Mefâtîhu’l-gayb VII, 94 atfı. Râzî açıklaması burada konu anlatımıdır, yayımlanmış metinden doğrudan alıntı değildir. Kaynağı aç

27 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir. Banka riski için sözlü anlatımda kullanılan yüzde 99,9, ölçülmüş bir istatistik olarak alınmamıştır; öğretici anlamı çok düşük risk karşılaştırmasıdır.

28 Hamza Aktan, “Damân”, TDV İslâm Ansiklopedisi; malî yükümlülük ve sorumluluk açıklaması. Kaynağı aç

Paranın değer kaybı ve borcun ödenmesi

Nominal tutar, paranın üzerindeki sayıdır; satın alma gücü ise bu tutarla alınabilen mal ve hizmetleri gösterir. Aynı sayı, zaman geçince aynı değeri taşımayabilir. Ebû Yûsuf'a nispet edilen para değeri görüşü, borcun doğduğu tarihteki değerin korunması tartışmasında dayanak olarak kullanılır. Değer değişimiyle borcu ödeme meselesi, faizin her durumda serbest sayılmasıyla aynı değildir.[29]

Bin lira ile bir kilogram demir alınabildiği varsayılsın. Bir yıl sonra aynı bin lira yalnız sekiz yüz gram demir alabiliyorsa, sayının aynen iadesi ilk satın alma gücünü korumamıştır. Kaşıkçı, bir kilogram demirin karşılığının ödenmesini hakkaniyete daha yakın bulur ve Ebû Yûsuf'un görüşünü bu bakımdan olumlu değerlendirir. Bu, demirin bütün borçlar için zorunlu bir endeks olduğu iddiası değil, sayı ile değer arasındaki farkı gösteren bir örnektir.

Editöryal Destek

Ebû Yûsuf'un görüşünün tarihsel kapsamıyla modern banka faizi sözleşmeleri ayrılmalıdır. Din İşleri Yüksek Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihli 15 sayılı kararı, itibarî parayla doğan borcun değer kaybında borcun sabit olduğu tarihteki değeri esas almayı hakkaniyete uygun bulur; öncelikle karşılıklı anlaşmayı, ayrıca yetkili kurumların enflasyon oranlarından yararlanmayı belirtir. Bu karar, enflasyonun altındaki bütün faizli banka sözleşmelerine genel izin kararı değildir.[30]

Değer kaybı hesaba katılmazsa karşılıksız yardımın da zorlaşacağı ileri sürülür. Yüz avro verip altı ay sonra yine yüz avro almak mümkündür; ancak Kaşıkçı, böyle yardımların nadirliğine dikkat çeker. Borcun gönüllü olarak daha güzel ödenmesi de bir telafi yolu olabilir. Bunun **hüsn-i edâ** (حُسْنُ الْأَدَاءِ) olması, baştan şart koşulmuş bir fazlalık hâline getirilmemesine bağlıdır.

Vadeli borcun gecikmesi

Altı ay vadeli bin iki yüz liralık satışta, sürenin sonunda borç ödenmeyip altı ay daha geçtiği varsayılsın. Kaşıkçı, o malın ödeme tarihinde bin dört yüz liraya alınabiliyor olması hâlinde, ilk satın alma gücünü karşılayan tutarın ödenmesini savunur. Malın fiyatı daha düşük olmuşsa ona göre daha düşük ödeme ihtimali de aynı mantıkla düşünülür. Bu örnek, kendisinin değer koruma tercihidir; gecikmeye sabit oranlı ek koyma hakkıyla özdeşleştirilmez.

Editöryal Destek

Değer kaybının giderilmesinde ortak tek karar yoktur. Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisinin 115 (9/12) sayılı kararı, belirli para birimiyle doğan borcun aynı para miktarıyla ödenmesini esas alır ve

---

29 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

30 Din İşleri Yüksek Kurulu, 15.02.2023 tarihli 15 sayılı karar, "Paranın değerinde artma veya azalma olması hâlinde karz". Kaynağı aç

borcu başlangıçta fiyat endeksine bağlamayı kabul etmez. Dolayısıyla yukarıdaki demir veya mal değeri örnekleri, bütün kurumların benimsediği zorunlu endeksleme yöntemi diye sunulamaz.[31]

Enflasyon oranını aşmayan artışı paranın değerini koruma olarak gören yaklaşım, Kaşıkçı'nın olumlu değerlendirdiği görüştür. Enflasyonun yüzde 10 olduğu varsayımında yüzde 5 veya yüzde 7 oranlı kredi; devlet teşvikiyle ya da bankanın elindeki parayı kullandırma amacıyla verilse de, kendisine göre olumlu karşılanabilir. Bu tercih, konut ve araç edinme sorularını da aynı ölçüyle ele alır. Görüşün daha fazla taraftar bulduğu yönündeki değerlendirme, araştırmayla belirlenmiş bir çoğunluk oranı değildir.[32]

Fetva, ihtiyat ve görüşe saygı

Enflasyonun yüzde 10 olduğu varsayımında yüzde 1 oranlı bir işleme bile girmek istemeyen kişi, dinî hassasiyetle daha ihtiyatlı bir yol seçebilir. Kaşıkçı bunu kendi cevaz görüşünden ayırır: fetva için gerekçe aranır; şahsi takvada daha ileri bir ihtiyat tercih edilebilir. Bu ayrım, farklı kanaatte olanı aşağılamaya veya sapkınlıkla itham etmeye izin vermez. Bir görüş eleştirilebilir; sahibine saygı ve özellikle ihtiyatlı davranışın değeri korunmalıdır.

Editöryal Destek

Borçlunun evinin gölgesinden yararlanmama hassasiyeti Ebû Hanîfe'ye nispet edilen bir örnek olarak anılır. Nispeti burada bağımsız biçimde doğrulanmış tarihî bir söz sayılmaz. Ayrıca enflasyona bağlı cevazı reddedenlerin tamamını yalnız şahsi takva tercihi yapıyormuş gibi sunmak doğru değildir; onların hukuki itirazı da vardır.[33]

Kira ticaret ve vadeli satış

Bir evden kira geliri elde etmekle parayı bankaya koyup faiz almak arasında dışarıdan bir benzerlik görülebilir. Alım satımla elde edilen kâr da bu karşılaştırmaya katılır. Fakat kirada bir malın kullanım menfaati, satışta malın mülkiyetinin devri bulunur. Alışverişi helal, faizi haram kılan hüküm, sırf sonuçtaki para artışı benzediği için ortadan kalkmaz. **Taabbüdîlik** (تَعَبُّدِيَّةٌ), bu bağlamda açık hükme bağlılığı; hikmeti tam açıklanamasa da hükmün gözetilmesini ifade eder.

Kâr oranına herkes için geçerli tek bir üst sınır konulmadığı anlatılırken, rayiç ve hakkaniyet şartı korunmalıdır. On liraya alınan bir mal, piyasa değeri yirmi lira ise ve fırsatçılık yahut haksızlık yoksa yirmi liraya satılabilir. Malın sekiz veya on sekiz liraya alınmış olması tek başına sonucu değiştirmez. Kamu yönetiminin gerekli durumlarda müdahalesi ise ayrı bir meseledir.

---

31 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 115 (9/12), 28.09.2000, "Inflation and the Changing Value of Currency", birinci–üçüncü hükümler. Kaynağı aç

32 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

33 Kaşıkçı'nın sözlü anlatımındaki nispet ve fetva-takva ayrımı; karşı görüşün hukuki gerekçeleri için İsmail Özsoy, "Faiz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç

Peşin bin, altı ay vadeli bin iki yüz lira fiyat verilip akit kurulurken tek fiyat üzerinde anlaşılması, mevcut borcu gecikme yüzünden artırmaktan ayrılır. Aynı örnek yüz ve yüz yirmi lira ile de kurulabilir. Giysi veya başka bir malın vadeli fiyatının peşinden yüksek olması, gerçek satış ve baştan belirli bedel şartlarıyla ele alınır. Para karşılığında borç süresine eklenen artışla malın vadeli satım fiyatı aynı işlem değildir.

Para vakıfları ve işlemin gerçekliği

Osmanlı para vakıfları, sermayeyi koruyup gelir elde etme ve insanların nakit ihtiyacını karşılama amacıyla tartışılmıştır. Ebüssuûd Efendi'nin cevazı ile Çivizâde'nin itirazı, bu alanda tek görüş bulunmadığını gösterir. Muâmele-i şer'iyye adı altında kurulan işlemin adı kadar, gerçekte nasıl işlediği de önemlidir.

Bir kişi vakıftan bin akçe nakit istesin. Vakıf ona bir el yazması kitabı bin iki yüz akçeye vadeli satar; ödeme, ayda yüzer akçe yahut bir yıl sonra topluca yapılacaktır. İhtiyaç sahibi kitabı aynı vakfa bin akçe peşinle geri satarsa, eline bin akçe geçer ve bin iki yüz akçe borçlanmış olur. Kitabın önce bir sahafa satılması şeklinde üçüncü kişinin araya girdiği biçim de aynı tartışma içinde anılır.

Bey'u'l-îne (بَيْعُ الْعِينَةِ) ve **teverruk** (التَّوَرُّقُ) terimlerinin hangi işlem için kullanıldığı burada belirginleştirilmelidir.

Editöryal Destek

Malın ilk satıcıya geri döndüğü yapı ile gerçek ve bağımsız üçüncü kişiye satış aynı değildir. Araya üçüncü kişinin görünüşte sokulduğu, malın önceden kurulmuş bir düzen içinde ilk tarafa döndüğü işlem de sırf üç kişi bulunduğu için bağımsız satış sayılmaz. Îne hakkında mezheplerin farklı değerlendirmeleri vardır; bireysel teverruk ile bankanın bütün aşamaları düzenlediği teverruk da ayrıca ayrılır.[34]

Türkiye'deki spot satış uygulamasından verilen örnekte kişi, buzdolabı veya çamaşır makinesini taksitle alıp başka bir alıcıya peşin satarak nakit elde eder. Aynı yöntem araç üzerinden de düşünülebilir: üç milyon liraya taksitle alınan araç, hemen iki milyon liraya peşin satılır. Kaşıkçı'ya göre mal ilk satıcıya daha düşük peşin bedelle dönüyorsa, aradaki satış kredi ilişkisini örtmektedir. Bin iki yüze alınan buzdolabının aynı kişiye sekiz yüze peşin satılması bu eleştirinin somut örneğidir.

Buna karşılık mal gerçekten alınmış ve bağımsız başka bir kişiye satılmışsa, Kaşıkçı bu işlemi caiz görür. İkinci satışın kâr veya zararla yapılması ayrı bir meseledir. Taksitle alınan mal peşin, peşin alınan mal da vadeli satılabilir. Eleştirisinin hedefi, görünüşte bir akit kurup faiz yasağını

34 H. Yunus Apaydın, "Îne", TDV İslâm Ansiklopedisi; geri alımlı işlem, üçüncü kişi ve mezheplerin farklı değerlendirmeleri. Kaynağı aç İsmail Cebeci, "Teverruk", TDV İslâm Ansiklopedisi; bireysel ve banka teverruku ayrımı. Kaynağı aç

etkisizleştiren düzendir. Para vakıflarındaki ilgili yöntemi de bu açıdan uygun bulmaz; Çivizâde'nin itirazını ve bu konudaki risâlesini anar.[35,36]

Kat kat faiz ile bütün riba yasağı

Faizi daraltan güncel yorumların ilki, Kur'an'da yasaklanan ribânın yalnız cahiliye tefeciliği olduğu, düzenlenmiş ve miktarı belli banka faizinin bundan ayrıldığı iddiasıdır. Dayanak gösterilen uygulamada vade gelince borçluya "Ödüyor musun, yoksa artırıyor musun?" denir; ödeyemezse hem süre hem borç büyür, bazen birkaç katına çıkar. Bu yoruma göre kayıtlı, teminatlı veya ipotekli banka kredisi ayrı bir işlem sayılabilir. Böyle bakıldığında ev, araç ve işletmeyi büyütme kredileri için geniş bir izin alanı doğar.

Buna yöneltilen itiraz, ribâ ile faizin yalnız ad ve oran farkıyla ayrılmamasıdır. Âl-i İmrân 130'daki "kat kat" kaydı, çoğunluk yorumunda dönemin uygulamasını tasvir eder; yasağın ancak birkaç kat artışta başlayacağı şartını koymaz. Bakara'daki genel yasak, sahâbe anlayışı ve işlemin yapısı birlikte değerlendirilir. Kaşıkçı'nın karşı görüş sahipleri için verdiği yüzde 95 veya yüzde 98 gibi tahmini oranlar, sayısal bir araştırma sonucu olarak alınamaz.

Editöryal Destek

Kaşıkçı bu tartışmalar çevresinde Reşîd Rızâ, Fazlurrahman, İzmirli İsmail Hakkı, Süleyman Uludağ ve Süleyman Ateş'i anar; Uludağ'ın tasavvuf, Ateş'in tefsir, İzmirli'nin usul alanıyla ilişkisine dikkat çeker. Bu isimlerin bütün görüşleri birbirinin aynısı sayılmamalıdır. Reşîd Rızâ'nın yaklaşımı Fazlurrahman'dan öncedir; bu sıra ters çevrilerek bir başlangıç tarihi kurulmaz.[37]

Âl-i İmrân 3/130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.[38]

Kâğıt para ve üretim kredisi savunmaları

İkinci yaklaşım, altın ve gümüşten farklı olarak kâğıt paranın kendiliğinden değeri bulunmadığını, bu sebeple ribevî mal sayılmayacağını ileri sürer. Buna karşı değişim aracı ve satın alma gücü olma

35 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

36 Mehmet İpşirli, "Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi", TDV İslâm Ansiklopedisi; para vakfına muhalefeti. Ahmet Akgündüz, "Ebüssuûd Efendi", aynı ansiklopedi; para vakfı risâlesi ve cevaz savunması. Kaynağı aç Kaynağı aç

37 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir. Reşîd Rızâ ve Fazlurrahman'ın farklı savunmaları için İsmail Özsoy, "Faiz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç

38 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, 3/130, s. 116. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça ayet ayrıca doğrulanmıştır. Kaynağı aç

işlevi öne çıkarılır: para, yalnız basıldığı kâğıdın maddi değerinden ibaret değildir. Üzerindeki tutarla mal edinilebilmesi, hukuki değerlendirmede göz ardı edilemez. Kaşıkçı bu gerekçeyle kâğıt parayı faiz yasağının dışında tutma görüşünü reddeder.

Editöryal Destek

Kâğıt paranın altın veya gümüş olmaması, onun para olarak değer taşımadığı anlamına gelmez. Buradaki açıklama satın alma gücü ve para işleviyle ilgilidir; ribevî mallarda hangi vasfın illet olduğu hakkındaki bütün mezhep tartışmalarının yerine geçmez.[39]

Üçüncü yaklaşım tüketim ödüncüyle üretim ödüncünü ayırır. Tatil, ev veya araç için alınan borçtaki faizi uygun görmezken fabrika kurma, dükkân açma ve üretimi geliştirme için alınanı farklı değerlendirir. Buna yöneltilen eleştiri, eski dönemde borçlanmanın yalnız yoksulların tüketimiyle sınırlı olduğunun gösterilememesidir. Yüz develik kervanını iki yüz deveye çıkarma örneği, ticareti büyütme ihtimalini anlatan bir tasvirdir. İstihdam sağlama veya hayır yapma niyeti de tek başına yasak yöntemle gelir elde etmeyi meşru kılmaz; hayır amacı, kumarı yahut hırsızlığı helal hâle getirmediği gibi.

Bir işletmenin banka tarafından ipoteksiz krediye layık görülmesi de işlemin hukuki niteliğini tek başına belirlemez. Ticari itibarı güçlü kişinin çalışan sayısını artırma, topluma yarar sağlama veya daha çok bağış yapma amacı, işlemdeki şartların ayrıca incelenmesi gereğini kaldırmaz. Yöntemin hükmü ile sonradan elde edilen kârın hangi işte harcanacağı ayrı sorulardır.

Gecikme artışı rıza ve zulüm iddiaları

Dördüncü görüş, enflasyon oranındaki veya altındaki artışı değer kaybının telafisi sayar. Kaşıkçı bu görüşe daha olumlu yaklaşır. Karşı görüş ise baştan şart koşulan fazlalığın azına çoğuna bakılmayacağını; yüz lira yerine yüz bir lira istenmesinin, artış enflasyonun onda biri kadar kalsa bile aynı sorun olduğunu savunur. Yem veya tek bir ek menfaat örnekleri bu hassasiyeti gösterir. Açıkça şart koşulmasa da örf ve âdet hâline gelen borca bağlı fazlalığı aynı çerçevede görenler vardır. Ayrıca gelecekteki enflasyon baştan kesin bilinmediğinden, belirli faiz oranıyla sonradan ortaya çıkan değer kaybını aynı saymanın güçlüğü ileri sürülür.

Editöryal Destek

Enflasyon karşısında değer korumaya ilişkin görüşler, başlangıçta belirli faiz şartı taşıyan borca ilişkin görüşlerle karıştırılmamalıdır. İsmail Özsoy'un "Faiz" maddesi, oran enflasyonun altında kalsa da faiz sözleşmesine karşı çıkar. Bu, yukarıda olumlu aktarılan tercihten farklı bir değerlendirmedir; kesinleşmiş bir çağdaş çoğunluk oranı ileri sürülmemiştir.[40]

---

39 İsmail Özsoy, "Faiz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç Para başlığında yalnız tarihsel kâğıt para bilgisi bu hukuki sonuç için yeterli sayılmamıştır.

40 İsmail Özsoy, "Faiz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç "Enflasyon ve Faiz" alt bölümü.

Beşinci görüş, yasağı yalnız temerrüt anında yapılan artışa bağlar. İlk akitte faiz bulunmadığını, bin dinarın altı ay sonra aynı miktarda ödeneceğini; cezanın ancak ödenmeyince başladığını varsayar. Bu yaklaşıma göre borcunu vaktinde ödeyen kişi başlangıçtaki artışla aynı yasağa girmiş sayılmaz. Kaşıkçı bu tarihsel genellemenin doğrudan belgesini bulamadığını belirtir ve ödeme anındaki artışın, daha önceki faizli ilişkiye ikinci bir ek olabileceğini düşünür.[41]

“Vadesinde öde yahut artır” şeklindeki bir uygulamanın bilinmesi, bütün ilk borçların mutlaka faizsiz olduğunu ispatlamaz. Bunun tersi de yalnız varsayımla kesinleştirilemez. Katlanmanın ilk faiz şartına eklenen yeni artıştan doğmuş olabileceği yönündeki itirazla, ilk işlemde hiçbir artış bulunmadığı iddiası birbirinden ayrılmalıdır. Tartışma, hangi tarihsel belgenin hangi sonucu desteklediği üzerinden yürütülmelidir.

Editöryal Destek

Tarihsel bir uygulamanın varlığı ile onun tek uygulama olması ayrı iddialardır. Cessâs’a atfedilen başlangıçtan şartlı fazlalık tasviri ve Râzî’nin ara dönem faizi anlatımı, konunun yalnız tek bir gecikme formülüne indirgenemediğini gösterir. Bu kaynak aktarımı, Kaşıkçı’nın doğrudan belgeyi bulamadığı yönündeki kendi araştırma beyanından ayrıdır.[42]

Altıncı yaklaşım borçlunun durumunu ve rızasını esas alır: yoksuldan faiz almak uygun değilken varlıklı ve rahat ödeyebilen kişinin razı olması hâlinde zulüm doğmadığı savunulur. Buna karşı rızanın bütün yasakları kaldıran bir ölçüt olmadığı belirtilir. Tohumluk için borçlanan kişinin bol yağışlı bir yılda yüksek ürün alması veya ticaretinden bire on kazanması mümkündür. Eski dönemde kaç kişinin faiz aldığı, bunların kaçının kâr yahut zarar ettiği kesin sayılarla gösterilmeden, bütün yasağı yalnız fiilen ezilen borçluya indirgemek güçtür.

Kaşıkçı, günümüzün ekonomik şartları karşısında âlimlerin çözüm aramasına ve görüş üretmesine karşı değildir. Faizsiz ekonominin mümkün olmadığı yönündeki iddialar da bu arayışın karşılaştığı meselelerdendir. Bununla birlikte çözüm üretmenin sınırını Kur’an ve sünnet belirler: bir yorum yöntemi, bu kaynakların hükümlerini ortadan kaldırmanın, yok saymanın veya uygulanamaz hâle getirmenin aracı olamaz. Hikmetlerin hepsi açıklanamasa da yasağın bağlayıcılığı korunur; ayetlerin amacı uygulanmaktır.

Zaruret ihtiyaç ve bireysel değerlendirme

Zaruret (ضَرُورَةٌ), sıradan istek veya daha çok kazanma amacı değildir. Yasak fiile başvurulmazsa

ölüm yahut temel bir hakkı telafisiz biçimde zedeleyecek ağır tehlike doğması ve bundan başka yolla kurtulunamaması, zaruret değerlendirmesinin merkezindedir. Kaşıkçı, zaruretin gerçekten

41 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

42 İsmail Özsoy, “Faiz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç Cessâs I, 467 ve Râzî VII, 91 atıfları.

bulunduğu durumda ruhsatı kabul eder; ihtiyacın zaruret sayılıp sayılmayacağını ise ayrıca tartışmalı görür. İzin, zaruretin miktarıyla sınırlıdır.

Batmak üzere olan bir işletmenin kurtarılması ve yüzlerce çalışanın işini koruması, somut inceleme gerektiren bir örnektir. İlgili işlemin normal hükmünü bilen ehil kişiler, başka çözümün bulunmadığını ve gerçek zarureti nesnel şartlarla değerlendirmelidir. “Malımı artırıp daha çok yardım edeceğim” demek tek başına bu sınırı karşılamaz. Her kişinin kendi yararını zaruret sayması, istisnayı genel kurala dönüştürür.

Zaruretler yasak olanı mubah kılabilir; fakat izin zaruret kadar kullanılır. Yiyecek ve içecek bulunmadığında yasak gıdaya başvurma örnekleri bu sınırla anlatılır. İhtiyacın kimi durumlarda zaruret gibi değerlendirilmesi de “Hâcet, umumi olsun hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur” kaidesiyle ilişkilidir. İlk ev veya araç edinmeye dair bazı fetvalar bu ihtiyaç tartışmasına dayanır. Kaide, her konut veya araç talebinin otomatik olarak zaruret olduğu anlamına gelmez.[43]

Editöryal Destek

Zaruret yalnız ölüm tehlikesine indirgenmez; temel haklarda telafisi mümkün olmayan ağır zararı da kapsayabilir. Bununla birlikte her ihtiyaç kendiliğinden bu seviyede değildir. Açlık veya içecek örneği, belirli şartlarda ve zorunlu miktarda ruhsatı anlatır; herhangi bir ihtiyaç hâlinde şarabın serbest olduğu biçiminde genellenmez.[44]

Yedi yıl boyunca aylık belirli tutarlar biriktirilen bir plan düşünelim. Soru önce, birikimin üzerine üç yüz-dört yüz kadar ekleme yapıldığı ve bu fazlanın kurumlara veya mağdur ailelere verildiği biçimde kurulmuştur; ürünün adı ve sözleşmesi açık değildir. Kaşıkçı ilk değerlendirmesinde, bilerek faizli bir ilişki kurup gelirini hayra ayırmanın bunu meşru kılmayacağını belirtir. Cami yapma, hatta Kâbe’nin duvarını onarma gibi bir amaç da yasak kazanç yolunu kendiliğinden helal kılmaz.

İrade dışı ek tutar

Örnek daha sonra şöyle açıklanır: aylık yüzer avro yatırılmış, yedi yıl sonunda kişinin kendi parası yedi bin avro olmuş; banka yedi bin beş yüz avro vermiştir. Bu rakamlar sözlü sorunun kendi örneğidir. Banka, kişi faiz şartı koymadan ve böyle bir anlaşma yapmadan fazlayı kendiliğinden veriyorsa, Kaşıkçı bunu irade dışında gelmiş tutar olarak ele alır ve yardıma ayrılabileceğini söyler. Parayı güvenlik amacıyla bankada tutma gerekçesini de bu değerlendirmede anar.

Buna karşılık kişi bankayla baştan “Yedi bin yatırıyorum, bana şu kadar fazla vereceksin” diye anlaşmışsa aynı cevabı vermez. Soru açıklanınca hükmün şartı değişmiştir: bilerek faizli gelir elde edip hayra harcamayla, faiz anlaşması olmaksızın irade dışında gelen tutarı elden çıkarma ayrılır.

---

43 Halit Çalış, “Zaruret”, TDV İslâm Ansiklopedisi; fıkıh bölümü, mahiyet, şartlar ve ihtiyaç ilişkisi; Mecelle md. 21, 22, 32. Kaynağı aç

44 Halit Çalış, “Zaruret”, TDV İslâm Ansiklopedisi; fıkıh bölümü, mahiyet, şartlar ve ihtiyaç ilişkisi; Mecelle md. 21, 22, 32. Kaynağı aç

Bilmeden alınan faiz veya sahibi bulunamayan para örnekleri de aynı yardım tartışmasında anılır; hak sahibinin araştırılması ve işlemin gerçek durumu göz ardı edilmez.

Editöryal Destek

Ürünün adı ham aktarımda kesin belirlenememektedir. Kaşıkçı da sistemin bütün ayrıntılarını bilmediğini söyler. Bu sebeple örnek, belirli bir sigorta veya tasarruf ürününün bütünüyle onaylandığı şeklinde okunamaz; verilen cevap açıklanan şartlarla sınırlıdır.[45]

Katılım finansı ve açıklığa kavuşmayan işlemler

“Faizsiz ihtiyaç finansmanı” ifadesi tek başına işlemi açıklamaz. Devletin veya hayır kurumunun karşılıksız desteğiyle, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk gibi katılım bankalarının ürünleri aynı yapı değildir. Ortaklık, kârın paylaşılması, havuzun işleyişi, fonların hangi tarihte toplandığı ve getirilerin faizli bankaların oranlarına benzemesi gibi soruların birlikte incelenmesi gerekir. Burada bu ürünlerin tamamı hakkında ayrıntılı hüküm kurulmamıştır.

Leasing yoluyla araç veya konut edinme ve dârülharp şartlarında borçlanma başlıkları da ayrıntılı olarak çözüme bağlanmamıştır. Hz. Abbas’ın kaldırılan cahiliye faizi ise Vedâ hutbesindeki kaldırma bağlamında anılır; yasaktan önceki uygulama ile yasağın öğrenilmesinden sonra sürdürme aynı değerlendirme değildir.[46]

Görmeden alınan mal ve iade hakkı

İnternetten alınan malın resmi ve açıklaması her ayrıntıyı göstermeyebilir; teslim edilince beklenen özelliklerin bulunmadığı anlaşılabilir. Görmeden alınan malı görünce değerlendirme hakkı **hıyâr-ı rü’yet** (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) çerçevesinde ele alınır. Kaşıkçı, uygun çıkmayan malın iade edilebilmesini bu hakla ilişkilendirir. Üç, on beş, otuz gün yahut satıcının kabul ettiği bir yıl gibi süre örneklerini de iade imkânının açıklanmasında kullanır. Bu sürelerin hangi muhayyerliğe veya sözleşme taahhüdüne ait olduğu ayrıca ayrılmalıdır.[47]

Vergi ödendikten sonra kazancın hangi kısmının hayra ayrılacağı sorusu, ticarette kazancı paylaşma düşüncesiyle ilgilidir. Abdurrahman b. Avf’a nispet edilen “Allah’ı ticarete ortak etme” anlatımı bu vesileyle anılır. Ancak verginin zekât yerine geçip geçmeyeceği, verginin hangi tutardan düşüleceği

45 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

46 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir. Hz. Abbas’ın faizi hakkındaki yardımcı aktarım konu özetidir; hutbenin bütününün Türkçe tercümesi değildir. Müslim, Hac 147, no. 1218a. Kaynağı aç

47 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

ve zekâtın hesabı hakkında burada ayrıntılı bir sonuca varılmamıştır. Konunun “vergi zekât yerine geçer mi?” sorusuyla bağlantısı korunur; belirtilmeyen bir oran veya hesap usulü eklenmez.[48]

Editöryal Destek

Görme muhayyerliği ile sözleşmede belli süre tanınan **hıyâr-ı şart** (خِيَارُ الشَّرْطِ) aynı değildir.

Üç günlük kayıt, bütün görme muhayyerliği durumları için genel bir asgari süre sayılamaz. Şart muhayyerliğinde de üç günü üst sınır kabul edenlerle, belirli olmak şartıyla daha uzun süreye izin verenler farklı görüştedir. Klasik fıkhi hak, satıcının iade taahhüdü ve yürürlükteki tüketici düzenlemesi ayrı dayanaklardır.[49]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir.

Suat Yıldırım. Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli. Kullanıcının sağladığı nüsha; s. 58, 84–85, 116, 141, 810. Meal ile açıklama ayrılmıştır.

Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı. Nisâ 4/29, Bakara 2/188 ve 275–280, Âl-i İmrân 3/130, Şûrâ 42/30 tam Arapça ayetlerinin doğrulanması. Kaynağı aç

Buhârî. el-Câmiu’s-sahîh; Büyûʿ 89, no. 2201–2202 (Hayber görevlisi), Vekâlet 11, no. 2312 (Bilâl). Lafızlar ayrı tutulmuştur. Kaynağı aç Kaynağı aç

Müslim. el-Câmiu’s-sahîh; Müsâkât 81, no. 1587c (tam kaynak birimi); Hac 147, no. 1218a (yalnız Hz. Abbas’ın faiziyle ilgili konu özeti). Kaynağı aç Kaynağı aç

Hâkim. el-Müstedrek, İbn Abbas yolu, dijital no. 2274 / diğer numaralama 2261. İsnad ihtilafı ve farklı sıhhat değerlendirmeleri ayrıca belirtilmiştir. Kaynağı aç

Ahmet Özbay. “Zinanın Haram Oluşu ve Toplumsal Tahribatı”. Kocaeli Müftülüğü, 02.08.2024, bölüm 7, dipnot 8. Kısa yayımlanmış Türkçe cümlenin kaynağı. Kaynağı aç

Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı. İslâm İlmihali. Diyanet İşleri Başkanlığı, 34. baskı, Ankara 2019, s. 399, dipnot 37 (PDF 400). Kaynağı aç

İsmail Özsoy. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı III. Ankara 2013, s. 205; altı mal rivayetinin ilk Türkçe cümlesi. Kaynağı aç

Diyanet İşleri Başkanlığı. Hadislerle İslâm, V, s. 175, dipnot 26; Müslim 1587c son yönlendirme cümlesi. Kaynağı aç

Abdurrahman Poyraz. “İslâm’da Ribâ Yasağının Makâsıd ve Hikmet-i Teşrîʿ Açılarından Değerlendirilmesi”. Mevzu Ö1 (2023), 271–312; s. 287, dipnot 67, 69. Kaynağı aç

İsmail Özsoy, “Faiz”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (1995), 110–126; ilgili tanım, yasaklanma sebepleri ve güncel tartışmalar bölümleri. Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın, “Îne”, TDV İslâm Ansiklopedisi; geri alımlı işlem, üçüncü kişi ve mezheplerin farklı değerlendirmeleri. Kaynağı aç

İsmail Cebeci, “Teverruk”, TDV İslâm Ansiklopedisi; bireysel ve banka teverruku ayrımı. Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın, “Muhayyerlik”, TDV İslâm Ansiklopedisi; şart ve rü’yet muhayyerliği bölümleri. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez. “İllet”. TDV İslâm Ansiklopedisi; usul tanımı ve hikmetle ilişkisi. Kaynağı aç

Hamza Aktan. “Damân”. TDV İslâm Ansiklopedisi; malî sorumluluk. Kaynağı aç

Halit Çalış, “Zaruret”, TDV İslâm Ansiklopedisi; fıkıh bölümü, mahiyet, şartlar ve ihtiyaç ilişkisi; Mecelle md. 21, 22, 32. Kaynağı aç

48 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 7. hafta sözlü anlatımı. Kişisel örnekler öğretici ayrıntıları korunarak örnek olay biçiminde düzenlenmiştir; tercihler kendisine aittir. Abdurrahman b. Avf’a sözün nispeti bu anlatımın aidiyetidir; bağımsız bir tahkikle sabit hadis veya doğrudan tarihî alıntı olarak sunulmamıştır.

49 H. Yunus Apaydın, “Muhayyerlik”, TDV İslâm Ansiklopedisi; şart ve rü’yet muhayyerliği bölümleri. Kaynağı aç

Mehmet İpşirli. “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”. TDV İslâm Ansiklopedisi; para vakfı itirazı. Kaynağı aç
Ahmet Akgündüz. “Ebüssuûd Efendi”. TDV İslâm Ansiklopedisi; para vakfının cevazını savunan risâle. Kaynağı aç
Din İşleri Yüksek Kurulu. 15.02.2023/15, “Paranın değerinde artma veya azalma olması hâlinde karz”. Kaynağı aç
Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi. 28.09.2000, 115(9/12), “Inflation and the Changing Value of Currency”, birinci–üçüncü hükümler. Kaynağı aç
Türkiye Diyanet Vakfı. “Zekât”, Sıkça Sorulan Sorular, “Alacaklar zekâta mahsup edilebilir mi?” Kaynağı aç